Firmado digitalmente por
MAMANI PACOMPIA Hipolito FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12/10/2026

ANA
Autoridad Nacional del Agua

REPÚBLICA DEL PERÚ

CUT: 141248-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0293-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 12 de octubre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con **CUT 141248-2026**, instruido por el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, deriva de la solicitud de fecha 17.07.2026, presentado por la señora **AGUSTINA VALERIANO ALVAREZ**, identificada con **DNI N° 31344865**, sobre Otorgamiento de Autorización de Uso Temporal de un área de Terreno de la bifurcación derecha del rio Inambari para siembra de cultivos.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el artículo 7 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que constituyen bienes de dominio público hidráulico, sujetos a las disposiciones de la presente Ley, el agua enunciada en el artículo 5 y los bienes naturales asociados a esta señalados en el numeral 1 del artículo 6 de la misma norma.

SEGUNDO.- Que, el numeral 3.1 de artículo 3 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 001-2010-AG, precisa que las fuentes naturales de agua y los bienes naturales asociados al agua, son bienes de dominio público hidráulico, en tal sentido no pueden ser transferidas bajo ninguna modalidad, ni tampoco se pueden adquirir derechos sobre ellos. Toda obra o actividad que se desarrolle en dichas fuentes debe ser previamente autorizada por la Autoridad Nacional del Agua.

Firmado digitalmente por
OCOLA NINA Jalberth Javier Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 12/10/2026

TERCERO.- Que, el numeral 16.1 del artículo 16 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA, y modificado con Resolución Jefatural N° 201-2017-ANA, señala que la Autoridad Administrativa del Agua autoriza el uso temporal de las fajas marginales y las

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 100014BE

riberas de los ríos amazónicos para la siembra de cultivos, siempre que no afecten los usos públicos, el curso de las aguas y no impida el mantenimiento y limpieza de los cauces.

CUARTO.- Que, los numerales 16.2 y 16.3 del citado Reglamento, establece que estas autorizaciones se otorgan respetando los usos y costumbres reconocidos por la Ley de Recursos Hídricos, preferentemente a quienes realizan con anterioridad dicha actividad, previa opinión favorable de la Dirección o Gerencia Regional de Agricultura respecto a la viabilidad del cultivo a instalar cumpliendo lo señalado en el numeral 16.1 de la referida norma.

QUINTO.- Que, en este contexto, mediante el expediente de visto, la administrada, solicitó el otorgamiento de autorización de Uso Temporal de un área de Terreno de la bifurcación izquierda del rio Inambari para siembra de cultivos, ubicado en el sector Boca Chiforongo, distrito de Inambari, provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios, adjuntando los siguientes documentos: memoria descriptiva, plano de ubicación, informe de opinión favorable sobre la viabilidad del cultivo emitido por la Agencia Agraria Tambopata de la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios; Así mismo, persuade del expediente, el pago por derecho de trámite administrativo.

SEXTO.- Que, mediante el acta de verificación técnica de campo de fecha 12.08.2026, se constató el área solicitada, donde se verifico que en el área existen cultivos de plátano y existe un área de 5.00 ha en tala y roce. En cuanto a las coordenadas del área, estas no son concordantes con las consignadas en la memoria descriptiva, los que han sido ajustado para la protección natural al cauce principal del rio Inambari. En tal sentido, se efectuó el replanteo del polígono solicitado, ajustándolo a las condiciones naturales del cauce principal y de la bifurcación derecha del río Inambari, con la finalidad de garantizar la protección de la ribera y evitar la afectación del dominio hidráulico. Asimismo, durante la inspección se verificó la existencia de cultivos instalados de plátano y áreas en proceso de habilitación agrícola mediante tala y roce, así como la presencia de áreas destinadas a pasto brachiaria y piña. Como resultado del ajuste efectuado en campo, el área técnicamente viable quedó delimitada en una superficie de 4,86 ha, conforme se detalla a continuación:

Cuadro 3. Vértices del área autorizada según acta de la VTC

Coordenadas UTM WGS84, Zona: 19S			Observaciones/Colindancias
Vértice	Este (m)	Norte (m)	
v1	348797	8551868	Terreno de la bifurcación derecha del rio Inambari
v2	348828	8551857	
v3	348807	8551629	
v4	348743	8551443	
V5	348620	8551505	
V6	348635	8551590	
V7	348615	8551617	
Área Total (ha)			**4.86**
Perímetro (ml)			**1015.53**

SÉPTIMO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0221-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 09.09.2026, el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua, concluyó: **i)** Se ha realizado la consulta a la base grafica de usos temporales otorgados en el ámbito de esta Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, observándose que el área

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 100014BE

solicitada por la administrada, se encuentra como área libre. **ii)** El área a otorgar está sujeto al Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado con la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA y modificado con la Resolución Jefatural Nº 201-2017-ANA, en el numeral 16.1 del citado reglamento establece que la AAA autoriza el uso temporal de fajas marginales y riberas de los ríos amazónicos para la siembra de cultivo, y los numerales 16.2 y 16.3 indica que las autorizaciones se otorgan respetando los usos y costumbres reconocidos por la Ley de Recursos Hídricos, preferentemente a quienes realizan con anterioridad dicha actividad, previa opinión favorable de la Dirección o Gerencia Regional de Agricultura respecto a la viabilidad del cultivo a instalar cumpliendo lo señalado en el numeral 16.1 de la referida norma. **iii)** Esta área técnica, como resultado de la evaluación técnica del expediente y de la información obtenida durante la Verificación Técnica de Campo, corresponde autorizar el uso temporal de la bifurcación derecha del rio Inambari sobre el área reformulada de 4.86 ha, delimitada por los vértices descritos en el Cuadro 1 de la presente resolución, por constituir el área que reúne las condiciones técnicas para su aprovechamiento agrícola, sin comprometer la función de protección y conservación de la ribera del río Inambari. La autorización quedará sujeta al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el numeral 5.1.4 del presente informe técnico y demás normas aplicables en materia de gestión de recursos hídricos. **iv)** Mediante la Carta N° 167-2026-GOREMAD-GRDE/DRDAR-AAT, de fecha 30 de junio de 2026, la Dirección Regional de Desarrollo Agropecuario y Riego del Gobierno Regional de Madre de Dios remitió la opinión favorable respecto de la viabilidad del cultivo a instalar en el área materia de evaluación. Dicha opinión se sustenta en el Informe N° 001-2026-GOREMAD-GRDE/DRDAR/AAT-OAM-JCHV, en el que se concluye que el predio presenta condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades agrícolas, verificándose la existencia de cultivos de plátano, yuca y maíz, los cuales presentan un crecimiento y desarrollo satisfactorio. Asimismo, la autoridad agraria establece un período de autorización de cinco (05) años, considerando el período vegetativo del cultivo principal a instalar. **v)** Por otro lado, durante la Verificación Técnica de Campo realizada por la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari se constató que el cultivo predominante dentro del área evaluada corresponde al plátano, con una superficie aproximada de 5,00 ha, identificándose además áreas complementarias con otros cultivos asociados. Asimismo, se verificó que dicho cultivo presenta un período de instalación aproximado de ocho (08) meses al momento de la inspección. En atención a ello, y considerando la opinión favorable emitida por la autoridad agraria, esta área técnica determina que el plazo de autorización debe adecuarse al período vegetativo remanente del cultivo principal, correspondiendo otorgar la autorización por un plazo máximo de cuatro (04) años, contado a partir de la emisión de la resolución respectiva. **vi)** En consecuencia, esta área técnica considera factible otorgar a la señora Agustina Valeriano Álvarez la autorización de uso temporal de la bifurcación derecha del rio Inambari para el cultivo de plátano, por un plazo máximo de cuatro (04) años, considerando que el cultivo principal ya cuenta con un período de instalación aproximado de ocho (08) meses y que la opinión favorable emitida por la autoridad agraria establece un período vegetativo total de cinco (05) años para dicho cultivo. Asimismo, la administrada deberá asumir los riesgos derivados de la dinámica natural del río Inambari durante la vigencia de la autorización.

OCTAVO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0147-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 100014BE

fecha 05.10.2026, el Área Legal de esta Autoridad Administrativa del agua, concluyó, respecto al presente procedimiento y considerando la valoración efectuada por el Área Técnica, amparar la solicitud de autorización de uso temporal de un área de Terreno de la bifurcación derecha del rio Inambari para siembra de cultivos, a favor de la administrada.

NOVENO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal p) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- OTORGAR Autorización de Uso Temporal de un área de terreno de la bifurcación derecha del rio Inambari para siembra de cultivos de **4.86 ha** a favor de la señora **AGUSTINA VALERIANO ALVAREZ**, identificada con **DNI N° 31344865**; dicha área se ubica en el sector Boca Chiforongo, distrito de Inambari, provincia de Tambopata y departamento de Madre de Dios; cuyo detalle es el siguiente:

TITULAR:			AGUSTINA VALERIANO ALVAREZ				**DNI N°**			31344865
FUENTE NATURAL DE AGUA			**POLÍGONO A AUTORIZAR**				**UBICACIÓN POLÍTICA**			
UNIDAD HIDROGRÁFICA	**TIPO Y NOMBRE DE FUENTE**	**BIEN ASOCIADO AL AGUA**	**UBICACIÓN GEOGRÁFICA (Coordenadas UTM, WGS84, 19S)**			**ÁREA (ha)**	**SECTOR**	**DISTRITO**	**PROVINCIA**	**DEPARTAMENTO**
			Vértices	**Este (m)**	**Norte (m)**					
Cuenca Inambari (46648)	Rio Inambari	Bifurcación derecha	v1	348797	8551868	4.86	Boca Chiforongo	Inambari	Tambopata	Madre de Dios
			v2	348828	8551857					
			v3	348807	8551629					
			v4	348743	8551443					
			V5	348620	8551505					
			V6	348635	8551590					
			V7	348615	8551617					
Cultivo principal			**Periodo vegetativo**			**Periodo de Instalación**			**Plazo de Autorización**	
Plátano			4 años			8 meses			4 años	
ÁMBITOS ADMINISTRATIVOS										
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA			Tambopata-Inambari			**Gobierno Regional**			Madre de Dios	

ARTÍCULO 2.- PRECISAR que la presente autorización tiene un plazo de vigencia de **cuatro (4) años,** la misma que se computará a partir de la emisión de la presente resolución.

ARTÍCULO 3.- REGISTRAR la presente autorización en el inventario de áreas ocupadas de las fajas marginales de fuentes naturales de agua, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales.

ARTÍCULO 4.- PRECISAR que la presente resolución no autoriza la tala de recursos forestales ni la quema de bosques, actividades que están reguladas en la Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, y sus Reglamentos.

ARTÍCULO 5.- PRECISAR que la presente resolución no otorga ni reconoce ningún derecho real de garantía establecido en el Código Civil Peruano, debido a que las fajas marginales y otros bienes naturales asociados al agua, son bienes de dominio público hidráulico, estando prohibido el uso de las mismas para fines de asentamiento humano u otra actividad que las afecte. Asimismo, cualquier cambio de las condiciones en que fue otorgada la presente autorización, previa fiscalización, conlleva a dejarla sin efecto.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 100014BE

ARTÍCULO 6.- PRECISAR que el riesgo o daño que pudiera generarse en los cultivos por causas o eventos hidrológicos ordinarios y extraordinarios, es de responsabilidad total y exclusiva de la administrada.

ARTÍCULO 7.- DISPONER que la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, supervise periódicamente el cumplimiento de la autorización otorgada.

ARTÍCULO 8.- NOTIFICAR la presente resolución a la señora Agustina Valeriano Álvarez en su domicilio; poner de conocimiento a la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios y a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

HIPOLITO MAMANI PACOMPIA
DIRECTOR (E)
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

HMP/jjaon
Adjunto plano

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 100014BE